МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2025 оны 04 дугаар сарын 04 № 04/06 Улаанбаатар хот

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ӨЛГИЙ
СУМЫН 17 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН
ЭРХЛЭГЧ Х.ГУЛЖАЙНА ТАНАА

Иргэн Х.Жайнарбекээс "...Өлгий сумын 17 дугаар цэцэрлэгийн манаачийн өрөөнд хяналтын камер байршуулсан нь хувийн орон зайд халдаж, Хөдөлмөрийн тухай, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг зөрчиж байна. Камерыг байршуулахдаа ажилтнуудад урьдчилан мэдэгдээгүй, шаардлагатай тайлбар өгөөгүй тул камерыг суурилуулсан нь хуульд нийцэх эсэхийг шалгаж, хүний эрхийн зөрчлийг таслан зогсоож өгнө үү" гэх агуулгатай гомдлыг Комисст гаргажээ.

Гомдлын дагуу Комиссын Баян-Өлгий аймаг дахь референт дуу-дүрсний бичлэгийн систем, ажлын байртай танилцаж, эрх бүхий албан тушаалтнаас тайлбар авч, баримт бичиг, холбогдох хууль тогтоомжид дүн шинжилгээ хийж, шалгалт явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Өлгий сумын 17 дугаар цэцэрлэгийн манаач, галч нарын байрлах өрөөнд дуу-дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж байршуулж, цугларсан мэдээллийг цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан өрөөнөөс хянаж байна. Комиссын референт энэ оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр шалгалт хийх явцдаа тухайн камерын бичлэгийг эрх бүхий хаагч гар утаснаасаа хянах боломжтой байсныг тогтоож, таны гар утсанд суулгасан программыг цэцэрлэгийн арга зүйч, нягтлан бодогч нарын дэргэд устгуулсан байна.

2. Хяналтын камерыг ажлын байранд бус, ахуйн байранд суурилуулсан байна. Камер байршуулсан өрөө нь цэцэрлэгийн үндсэн барилгад нэмэлтээр баригдсан, тусдаа орох, гарах хаалгатай, 5х5 метр орчим талбайтай, хоёр ортой, ширээ, сандал бүхий амрах зориулалттай, манаач, галч нарт зориулсан "ахуйн байр" байна. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.15 дахь заалтад "ахуйн байр" гэх ойлголтыг "иргэн, ажилтны хөдөлмөрлөх хэвийн үйл ажиллагааг хангахад чиглэсэн, тусгайлан төхөөрөмжилсөн хувцас солих, түр амрах, хооллох, бие засах, усанд орох, дулаацах зэрэг зориулалтын өрөө тасалгаа" гэж тодорхойлжээ.

Манаач нь байгууллагын барилга байгууламж, эд хөрөнгө, бусад эд зүйл, тодорхой орчныг харж хамгаалах үүрэгтэй ажилтан бөгөөд амрах зориулалттай өрөө нь түүний ажлын байр биш болно. Үүний нэг адил галч нь зуухыг галлаж, барилга, байгууламжид дулаан нийлүүлэх үүрэгтэй бөгөөд ажлын байр нь уурын зуух бүхий байгууламж болно.

3. Хяналтын камерыг ажилтан ажлын байран дээрээ байгаа эсэх, унтахгүйгээр ажил үүргээ гүйцэтгэж байгаа эсэхэд хяналт тавих зорилгоор суурилуулсан гэж

байгаа нь хуульд нийцэхгүй байна. Энэ талаар та "...байгууллагын манаач 72 цаг амраад, 24 цаг ажилдаг ээлжийн ажилтан тул ажил байранд унтах ёсгүй" гэх тайлбар өгчээ. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 84 дүгээр зүйлийн 84.1 дэх хэсэгт "Долоо хоногийн ердийн ажлын цаг 40-өөс илүүгүй байна", 84.4 дэх хэсэгт "Долоо хоногийн ажлын цагийн дээд хязгаар нь 56 цагаас илүүгүй байна. Өдөрт ажиллах илүү цагийн хязгаар нь дөрвөн цагаас илүүгүй байна", 87 дугаар зүйлийн 87.2 дахь хэсэгт "Нэг ээлжийн ердийн ажлын цагийн үргэлжлэл найман цагаас илүүгүй байна.", 87.3 дахь хэсэгт "Ажил олгогч ажилтантай тохиролцсоны дагуу хуульд өөрөөр заагаагүй бол ээлжийн ажлын цагийн үргэлжлэлийг дөрвөөс илүүгүй цагаар уртасган зохион байгуулж болно. Энэ тохиолдолд ажилтан долоо хоногт 40 цагаас илүү ажилласан бол түүнд илүү ажилласан цагийн хөлсийг энэ хуулийн 109.1-д заасны дагуу нэмж олгоно" гэж заажээ. Өөрөөр хэлбэл, Хөдөлмөрийн тухай хуулиар ажилтны хоногт ажиллах ажлын цагийн дээд хязгаарыг 12 цагаар тогтоосон байна.

4. Хяналтын камерыг ажилтнуудад танилцуулж, зөвшилцөлгүйгээр суурилуулсан нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийг зөрчиж байна. Тодруулбал, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.8 дахь заалтад "зайлшгүй шаардлагаар ажлын байранд хяналтын тоног төхөөрөмж ажиллуулах бол энэ тухай ажилтанд урьдчилан мэдэгдэх, ашиглах журмыг тогтоон мөрдүүлэх, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 3.1.15-д заасан ахуйн байранд хяналтын тоног төхөөрөмж байрлуулахгүй байх" гэж заасан байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13-д "Халдашгүй чөлөөтэй байх эрхтэй...иргэний хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууц, орон байрны халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална" гэж, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болох Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 17 дугаар зүйлд "Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн буюу хууль бусаар оролцох, орон байранд нь буюу захидал харилцааных нь нууцад дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно. Хүн бүр тийм оролцоо, халдлагаас хуулиар хамгаалуулах эрхтэй" гэж Монгол Улсын иргэний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийг баталгаажуулсан.

Энэхүү үндсэн эрхийг хангах зорилгоор УИХ-аас Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг 2021 онд баталсан бөгөөд 2022 оны 5 дугаар сараас эхлэн уг хууль хүчин төгөлдөр үйлчилж байна. Хөдөлмөрийн харилцааны хүрээнд Өлгий сумын 17 дугаар цэцэрлэгийн ажилтнуудын хувийн мэдээлэл, дуу-дүрсний бичлэгийг цуглуулж, ашиглаж байгаагийнхаа хувьд тус цэцэрлэг нь Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.8-т заасан "мэдээлэл хариуцагч" бөгөөд мөн 18 дугаар зүйлд заасан үүргийг хүлээнэ. Түүнчлэн, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.4.1 дэх заалтад "ариун цэврийн өрөө, хувцас солих өрөө, нийтийн үйлчилгээний газрын тусгай зориулалтын үйлчилгээний өрөө, караокены өрөө, зочид буудлын өрөө, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх хэвтүүлэн эмчлэх өрөө зэрэг хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхэд илтэд халдахаар байршилд дүрсний бичлэгийн төхөөрөмж байршуулах"-ыг хуульд өөрөөр заагаагүй бол хориглосон, мөн хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.5 дахь хэсэгт эдгээр байршилд дуу, дүрсийг хамтад нь бичих төхөөрөмж байршуулахыг ямар ч үед хориглосон байна.

Дуу-дүрсний бичлэгийн системийн бүрдэл болох хяналтын төхөөрөмжийг ахуйн байранд суурилуулсан нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.8 дахь заалт болон Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 27 дугаар

зүйлд заасан шаардлагад нийцэхгүй, хүний халдашгүй, чөлөөтэй байх эрхийг зөрчсөн байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэг, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.2 дахь заалтыг үндэслэн Өлгий сумын 17 дугаар цэцэрлэгийн манаач, галч нарын амрах өрөөнд байршуулсан дуу, дүрсний бичлэгийн төхөөрөмжийг даруй буулгаж авахыг шаардаж байна.

Харин зөвхөн дүрс бичих үйлдэлтэй төхөөрөмжийг ахуйн буюу хувийн шинжтэй бус орон зайд, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3.2 дахь заалтад заасан шаардлагад нийцүүлж, ашиглах боломжтой.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2-т заасны дагуу Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй. Мөн хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.3 дахь хэсэгт заасны дагуу энэ үүргийг биелүүлээгүй албан тушаалтныг албан тушаалаас нь огцруулах саналыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргах үндэслэлтэй.

Шаардлагыг биелүүлж, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 7 хоногийн дотор хариу мэдэгдэхийг хүсье.

Комисст гомдол гаргасан иргэнийг хөдөлмөрийн харилцаанд хавчин гадуурхах, аливаа байдлаар дарамтлах нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэг, 43 дугаар зүйлийн 43.2.3 дахь заалтыг зөрчсөн үйлдэл, хүний эрхийн зөрчил болохыг мөн санууллж байна.

Хувийг гомдол гаргагч иргэн Х.Жайнарбек, Баян-Өлгий аймгийн Боловсролын газрын дарга Б.Айдын нарт.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА